TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/KMD/alp

Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 1, reclama don Andrés Emilio Sepúlveda Jiménez, abogado en representación del Partido Radical de Chile, en contra de la Resolución O-N°0006 del Director del Servicio Electoral, de ocho de enero de dos mil veintiséis, que rechazó la solicitud de inscripción de la modificación de los estatutos del Partido, presentada por el Presidente don Leonardo Enrique Cubillos Ramírez y la Secretaria General doña Lorenna Fabiola Saldías Yáñez;

2°) Que, en la resolución impugnada, el Servicio Electoral señala que el Partido Radical de Chile se encuentra en proceso de disolución conforme al artículo 56 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, lo que produce efectos jurídicos importantes en lo que se refiere al régimen patrimonial, contexto en el que se enmarca la modificación estatutaria presentada para su aprobación;

3°) Que, la citada modificación busca reemplazar el artículo 120 del estatuto vigente, que establece: "*En caso de disolución del partido por las causales previstas en la ley, sus bienes pasarán al Club de la República, el que deberá destinarlos a una institución de beneficencia que su directorio designe*", por el establecimiento de una denominada "*Comunidad Fiduciaria*", presentada para regular el destino y administración de los bienes del Partido en caso de disolución, y su posterior traspaso a una fundación vinculada a un eventual nuevo Partido, continuador histórico de éste, lo que el Servicio Electoral considera incompatible con las normas de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en especial con el artículo 59 que regula el destino de los bienes del Partido en caso de disolución y que dispone: "*Disuelto un partido político, se dispondrá de sus bienes en la forma prescrita por sus estatutos y si en éstos no se hubiere previsto su destino, pasarán a dominio fiscal. Sin embargo, en el caso del número 7 del artículo 56, estos bienes pasarán necesariamente al Fisco*";

4°) Que, por otra parte, el Servicio Electoral resolvió que la modificación presentada no se ajusta a la Ley, toda vez que

la Escritura Pública pertinente no viene suscrita por los miembros del órgano ejecutivo del Partido, como lo exige el artículo 35 en relación con el artículo 5 de la Ley N°18.603 recién citada;

5°) Que, el reclamante sostiene que el Servicio Electoral, al rechazar la inscripción de modificación del estatuto del Partido, excedió el alcance interpretativo del artículo 59 de la Ley N°18.603, al exigir que en sus estatutos establezcan un destinatario cierto, existente y con capacidad para adquirir los bienes del Partido en caso de disolución; que tal exigencia contradice su práctica administrativa previa, respecto del propio Partido y de otras colectividades, y que afecta el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y la confianza legítima.

En cuanto al vicio formal, alegan que la escritura pública de reforma estatutaria se ajustó a los artículos 22 y 24 del propio Estatuto, que confieren al Presidente la representación del Partido y a la Secretaria General la suscripción conjunta de los documentos oficiales; señalan además que, en el año dos mil veintidós, el Servicio Electoral inscribió, sin problemas, una reforma suscrita del mismo modo; y que el defecto en la forma era subsanable y debió advertírsele antes de rechazar la solicitud.

Finalmente, solicitan que se deje sin efecto la resolución reclamada y se ordene inscribir la reforma al estatuto del Partido; que se suspenda todo procedimiento destinado a cancelar la personalidad jurídica, hasta que se dicte sentencia; y, en subsidio, que se le conceda un plazo de tres meses para ajustar la reforma del estatuto a los nuevos criterios del Servicio Electoral y se ordene al Servicio comunicar a los demás partidos los criterios aplicados en este caso;

6°) Que, por resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiséis, que rola a fojas 166, este Tribunal ordenó acumular a estos autos la reclamación interpuesta el diecinueve de enero del mismo año, en causa Rol N°33-2026, por ser idéntica a la presente. Asimismo, en esa misma fecha, se requirió al Servicio Electoral informar al tenor de la reclamación deducida;

7°) Que, a fojas 168 (TCE), el Servicio Electoral, al evacuar su informe, solicitó el rechazo de la reclamación tanto

en la forma como en el fondo. En el primer aspecto, reiteró que la escritura de modificación de estatutos fue suscrita únicamente por don Leonardo Cubillos Ramírez, en su calidad de Presidente, y por doña Lorenna Saldías Yáñez, en calidad de Secretaria General del Partido, y no por el órgano ejecutivo de este, como lo exige el artículo 35 de la Ley N°18.603. En cuanto al fondo, reiteró lo señalado en la resolución, en el sentido de que la modificación presentada al artículo 120 de sus estatutos no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Partidos, por cuanto la Comunidad Fiduciaria que se pretende establecer no constituye un destinatario final jurídicamente válido para disponer de los bienes a la época de disolución del Partido;

8°) Que, como cuestión previa, cabe determinar si la modificación de los estatutos materia de autos, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que, en lo pertinente, dispone: "*Las modificaciones del nombre del partido, de su declaración de principios y las demás reformas de los estatutos, deberán sujetarse en lo pertinente a los mismos trámites que esta ley exige para la constitución de un partido político, salvo lo dispuesto en el artículo 6. La respectiva escritura pública será suscrita por los miembros del órgano ejecutivo del partido que señalen sus estatutos*";

9°) Que, en ese orden normativo, el artículo 24 de la Ley Nª18.603 dispone que la organización y funcionamiento de los partidos políticos se regirán por sus propios estatutos, pudiendo tener los órganos que estos determinen, sin perjuicio de contar a lo menos con los siguientes: a) un órgano ejecutivo; b) un órgano intermedio colegiado; c) un tribunal supremo y tribunales regionales, y d) un órgano ejecutivo y un órgano intermedio colegiado en cada región donde esté constituido;

10°) Que, bajo este marco normativo, el Partido Radical de Chile, en el artículo 13 letra a) de sus estatutos, establece como órgano ejecutivo a la Directiva Central, conformada por la Mesa Ejecutiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. El artículo 16 siguiente dispone que: "*la Directiva Central estará integrada por veintitrés miembros, los cuales durarán tres años*

en sus funciones". Por otra parte, el artículo 38 de los estatutos que regula las formalidades que deben cumplir las modificaciones del nombre del Partido, de declaración de principios y las demás reformas del estatuto, se limita a repetir el texto del artículo 35 de la Ley N°18.603, que al respecto señala: *"La respectiva escritura pública será suscrita por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen su estatuto"* sin designar a determinados miembros para suscribir la escritura de reforma de los estatutos como ocurre en el caso;

11°) Que, en efecto, consta de la escritura pública de modificación de estatutos, otorgada el treinta de diciembre de dos mil veinticinco, ante el Notario Público Suplente de la Cuarta Notaría de Santiago, don Jorge Lobos Díaz, que ésta fue suscrita únicamente por don Leonardo Cubillos Ramírez y doña Lorenna Saldías Yáñez, en sus calidades de Presidente Nacional y Secretaria General del Partido, hecho que no ha sido controvertido en autos;

12°) Que, para justificar dicha suscripción, la reclamante acompañó la escritura pública de veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, otorgada ante el Notario Público de la Primera Notaría de Valdivia, don Pablo Valenzuela Pérez, que reduce a escritura pública el acta de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, de la que se desprende que la reducción a escritura fue suscrita únicamente por doña Lorenna Saldías Yáñez, en su calidad de Secretaria General y ministra de fe, y no por los demás miembros del órgano ejecutivo;

13°) Que, tal como se señaló precedentemente, como el estatuto no designa a miembros determinados, la escritura de modificación debía ser suscrita por todos los integrantes del órgano ejecutivo por lo que, el instrumento presentado no satisface la exigencia contenida en el artículo 35 de la Ley N°18.603, ya citado, toda vez que, en primer lugar, no consta en él la voluntad de todos los miembros del órgano ejecutivo y, en segundo lugar, aun cuando se admitiera que los miembros del órgano ejecutivo pueden actuar por medio de mandatario, el encargo para ejecutar un acto que la Ley somete a la solemnidad de escritura pública, suscrita por personas determinadas, debe otorgarse por cada mandante con esa misma solemnidad. En ese

contexto, la reducción a escritura pública del acta del Comité Ejecutivo Nacional extraordinario, otorgada por una sola persona, sólo acredita el contenido del acta, pero no constituye un mandato conferido por escritura pública por quienes debían suscribir la reforma;

14°) Que, no altera lo anterior lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de los estatutos del Partido, invocados por la reclamante, el primero de los cuales confiere al Presidente Nacional la representación judicial y extrajudicial del Partido, y el segundo encarga al Secretario General suscribir con el Presidente la correspondencia y los documentos oficiales, toda vez que se trata de reglas generales de representación y de administración interna, que no pueden prevalecer sobre la norma especial del artículo 35 de la Ley, reiterada en el artículo 38 del estatuto, la cual exige para este acto una suscripción calificada;

15°) Que, en consecuencia, la escritura de treinta de diciembre de dos mil veinticinco no fue suscrita por los miembros del órgano ejecutivo del Partido Radical de Chile, ni por mandatarios suyos facultados en la forma requerida, por lo que no cumple el artículo 35 de la Ley N°18.603 ni el artículo 38 del estatuto partidario;

16°) Que, no puede prosperar la alegación de que el defecto era subsanable y debió advertírsele antes de resolver, debido a que la falta de suscripción de la modificación de los Estatutos por los miembros del órgano ejecutivo no es la omisión de un antecedente de la solicitud, susceptible de completarse, sino un vicio del instrumento mismo;

17°) Que, finalmente, carece de relevancia que el vicio formal tenga, a juicio de la reclamante, un rol accesorio en la resolución reclamada, ya que se trata de un fundamento autónomo y suficiente, pues sin escritura otorgada conforme a la Ley no existe una reforma estatutaria susceptible de inscripción;

18°) Que, establecido que la reforma no fue otorgada con las solemnidades legales, resulta innecesario pronunciarse sobre las alegaciones de fondo relativas al alcance del artículo 59 de la Ley N°18.603, por cuanto, cualquiera fuere la conclusión sobre ellas, la inscripción solicitada no podría prosperar.

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/KMD/alp

Por estas consideraciones y citas legales, ***se rechaza*** la reclamación deducida a fojas 1 por don Andrés Emilio Sepúlveda Jiménez, abogado en representación del Partido Radical de Chile, en contra de la Resolución O-N°0006, del Director del Servicio Electoral, de ocho de enero de dos mil veintiséis, que rechazó la solicitud de inscripción de la modificación de los Estatutos del partido presentada por el Presidente don Leonardo Cubillos Ramírez y la Secretaria General doña Lorenna Saldías Yáñez.

Regístrese, notifíquese, archívese y comuníquese al Servicio Electoral.

Rol N°22-2026 (acumulada Rol N°33-2026).

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 21/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 21/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 21/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 21/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 21/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°22-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 21/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 21 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 21/10/2026

CBE84F2F-5E99-46E3-83E0-77D791162B3F
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.